



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

SUMARIO GENERAL TEMA 13

1. Las instituciones y organismos de la Unión Europea
 - 1.1. Origen de las instituciones y organismos de la Unión Europea
 - 1.2. Características de las instituciones y organismos de la Unión Europea
2. Composición y funciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas. El Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones
 - 2.1. El Parlamento Europeo
 - 2.1.1. Composición del Parlamento Europeo
 - 2.1.2. Funciones del Parlamento Europeo
 - 2.1.2.1. Competencias presupuestarias
 - 2.1.2.2. Competencias legislativas
 - 2.1.2.3. Competencias de control
 - 2.1.2.4. Otras competencias
 - 2.1.2.5. Normas de funcionamiento
 - 2.2. El Consejo Europeo
 - 2.2.1. Composición del Consejo Europeo
 - 2.2.2. Funciones del Consejo Europeo
 - 2.3. El Consejo de la Unión Europea
 - 2.3.1. Composición del Consejo de la Unión Europea
 - 2.3.2. Funciones del Consejo de la Unión Europea
 - 2.3.2.1. Competencias legislativas y presupuestarias
 - 2.3.2.2. Competencias de coordinación
 - 2.3.2.3. Competencias en materia de relaciones exteriores
 - 2.3.2.4. Otras competencias
 - 2.3.2.5. Normas de funcionamiento
 - 2.4. La Comisión Europea
 - 2.4.1. Composición de la Comisión Europea
 - 2.4.2. Funciones de la Comisión Europea
 - 2.4.2.1. Competencias de iniciativa

- 2.4.2.2. Competencias de control
 - 2.4.2.3. Competencias en materia de relaciones exteriores
 - 2.4.2.4. Otras competencias
- 2.5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
 - 2.5.1. Composición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
 - 2.5.1.1. Composición del Tribunal de Justicia
 - 2.5.1.2. Composición del Tribunal General
 - 2.5.1.3. Composición de los tribunales especializados
 - 2.5.2. Funciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
 - 2.5.2.1. Competencias
- 2.6. El Banco Central Europeo
 - 2.6.1. Composición del Banco Central Europeo
 - 2.6.2. Funciones del Banco Central Europeo
- 2.7. El Tribunal de Cuentas
 - 2.7.1. Composición del Tribunal de Cuentas
 - 2.7.2. Funciones del Tribunal de Cuentas
- 2.8. El Comité Económico y Social
 - 2.8.1. Composición del Comité Económico y Social
 - 2.8.2. Funciones del Comité Económico y Social
- 2.9. El Comité de las Regiones
 - 2.9.1. Composición del Comité de las Regiones
 - 2.9.2. Funciones del Comité de las Regiones



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA

13

Las instituciones y organismos de la Unión Europea. Composición y funciones: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones

1. LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

1.1. ORIGEN DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

No resulta fácil establecer los antecedentes del proceso de integración europea. No obstante, algunas fechas resultan significativas. Tras la Primera Guerra Mundial, en 1923, el conde húngaro Richard Coudenhove-Kalergi fundó un movimiento denominado «Unión Paneuropea», con el doble objetivo de evitar un nuevo conflicto intereuropeo y establecer una Europa confederal.

Años más tarde, en 1929, el entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, Aristide Briand, propuso la creación de una federación denominada «Unión Europea». Esta idea fue desarrollada posteriormente en un memorándum, conocido como Memorándum Briand, publicado en mayo de 1930, que el Gobierno francés remitió a los demás Estados europeos; pero esta iniciativa no despertó las respuestas favorables necesarias en el conjunto de los Estados europeos.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, año 1945, Europa aparecía exhausta y dividida. El mantenimiento de la paz y la reconstrucción de las sociedades constituían las principales prioridades.

El paso definitivo al proceso integrador lo constituye la declaración que el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, pronunció el día 9 de mayo de 1950, proponiendo situar el conjunto de la producción francoalemana del carbón y el acero bajo una alta autoridad común, en una organización abierta a la participación de los demás países de Europa.

El Plan Schuman fue favorablemente acogido por Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, quienes, junto con Francia, concluyeron el Tratado de París el 18 de abril de 1951 por el que se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA), la primera de las tres comunidades europeas. La entrada en vigor de este tratado, el 23 de julio de 1952, marcó el inicio del proceso de formación de las comunidades europeas, que se verá completado el 25 de marzo de 1957 con la firma de los tratados

de Roma por los que se crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEa o EURATOM), en vigor ambos desde el 1 de enero de 1958.

Cuando se fundaron las citadas Comunidades Europeas (CECA, CEE y CEEa/EURATOM), los tratados constitutivos de cada una de ellas contemplaban un sistema institucional propio, incluso con denominaciones y competencias diferentes para sus instituciones respectivas.

Así, el entramado institucional estaba formado en 1957 por tres instituciones independientes de los Estados (la Alta Autoridad CECA y las dos comisiones CEE y EURATOM), tres consejos, tres asambleas parlamentarias y tres tribunales de justicia. De la función consultiva socioeconómica se encargaba un comité consultivo (CECA) y dos comités económicos y sociales (CEE y CEEa/EURATOM). Estas eran las previsiones de los tratados.

Sin embargo, carecía de sentido esta multiplicación de instituciones y de órganos auxiliares en cada una de las tres organizaciones internacionales que, aunque perseguían objetivos económicos específicos, constituían un proceso unitario de integración política y económica progresiva.

Por ello, la unificación de la asamblea parlamentaria y del tribunal de justicia se llevó a cabo el mismo día en que se firmaban el Tratado de la Comunidad Económica Europea (TCEE) y el de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (TCEEa/EURATOM), el 25 de marzo de 1957, mediante la firma del «Convenio relativo a ciertas instituciones comunes». Materialmente, pues, nunca hubo tres asambleas ni tres tribunales.

Además, ese convenio de 1957 también unificó el CES de la CEE con el de EURATOM, pero no con el Comité Consultivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), que por su carácter sectorial mantuvo su singularidad orgánica hasta que se extinguió la CECA el 23 de julio de 2002.

La unificación de la Comisión y del Consejo se abordó varios años después en el tratado de 8 de abril de 1965, que constituyó un consejo único y una comisión única de las Comunidades Europeas (también denominado Tratado de Fusión de Ejecutivos, en vigor desde el 1 de julio de 1967).

Obsérvese que el sistema seguido fue el de la unificación orgánica o estructural, sin afectar a las competencias que cada tratado atribuye a dichas instituciones y órganos, ni al modo de funcionamiento ni a las condiciones de ejercicio de dichas competencias. No hubo, pues, unificación competencial. Las instituciones unificadas o comunes para las tres organizaciones siguen ejerciendo los poderes y competencias que les atribuyen cada uno de los tres tratados y en las condiciones previstas en cada uno de ellos y en el convenio de unificación.

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Los tratados actuales (Tratado de la Unión Europea –TUE– y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea –TFUE–) distinguen entre unos órganos principales, para los que se reserva la denominación de instituciones, y otros cuya misión es asistir a dichas instituciones, denominándose estos últimos órganos.

Son características de las instituciones y órganos de la Unión Europea:

1. A diferencia del esquema tripartito en el que se basa la distinción de los tres poderes de Montesquieu, al amparo de la cual se cimenta el sistema de división de poderes del Estado moderno, el modelo comunitario optó por una estructura institucional fundamentada en

cuatro instituciones, que, posteriormente, con la inclusión del Tribunal de Cuentas, pasaron a ser cinco, y actualmente –tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa–, son siete.

A este respecto, dice el artículo 13.1 del TUE que la Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones.

Las instituciones de la Unión son:

- El Parlamento Europeo.
 - El Consejo Europeo.
 - El Consejo.
 - La Comisión Europea (denominada «Comisión»).
 - El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
 - El Banco Central Europeo.
 - El Tribunal de Cuentas.
2. Una característica fundamental de este sistema institucional deriva de que la diferenciación entre las instituciones no surge –como se ha indicado– de un principio de separación de poderes, conforme es propio de un sistema democrático como el imperante en el conjunto de los Estados miembros, esto es, con un Poder Legislativo encarnado en un Parlamento, un Poder Ejecutivo desarrollado por un Gobierno y una Administración, y un Poder Judicial en manos de los tribunales. En cambio, el criterio diferenciador en la Unión Europea es el de la representación de intereses, es decir, cada institución está al servicio de unos intereses en particular, de modo que de la contraposición entre estos intereses se espera la obtención de un adecuado equilibrio entre las diferentes instituciones: el Parlamento representa los intereses de los ciudadanos, la Comisión representa los intereses generales de la Unión y el Consejo, los propios de los Estados miembros.
3. Cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los tratados y con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos. Las instituciones mantendrán entre sí una cooperación leal.
4. Junto a las citadas instituciones coexisten los denominados órganos consultivos, que son:
- Comité Económico y Social (CES).
 - Comité de las Regiones.
5. Otros órganos completan la labor de las instituciones y órganos anteriores, tales como:
- El Banco Europeo de Inversiones: artículos 308 y 309 del TFUE.
 - El Defensor del Pueblo Europeo: artículo 228 del TFUE.
 - El Supervisor Europeo de Protección de Datos: creado al amparo del artículo 16 del TFUE.
 - El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: artículo 18 del TFUE.
 - La Fiscalía Europea: actúa en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.

6. Por último, existen también las agencias, encargadas de tareas técnicas, científicas y de gestión. Las agencias que tienen su sede en España son:

- Agencia Europea de Control de la Pesca, con sede en Vigo.
- La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con sede en Bilbao.
- Centro de Satélites de la Unión Europea, con sede en Torrejón de Ardoz.
- La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante.

2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES: EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, LA COMISIÓN EUROPEA, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, EL BANCO CENTRAL EUROPEO, EL TRIBUNAL DE CUENTAS. EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL, EL COMITÉ DE LAS REGIONES

2.1. EL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo inicialmente se denominaba Asamblea, cambiando su denominación a la de Parlamento Europeo el 30 de marzo de 1962 en virtud de un acto de la propia Asamblea. Ya se recoge con este nombre en el Acta Única Europea (AUE). Representa en los tratados el interés de los ciudadanos de la Unión.

El Parlamento Europeo tiene su sede en Estrasburgo, donde se celebrarán los 12 periodos parciales de sesiones plenarias mensuales. Los periodos parciales de sesiones plenarias adicionales se celebrarán en Bruselas. Las comisiones del Parlamento Europeo se reunirán en Bruselas. La Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios seguirán instalados en Luxemburgo.

Esta institución se regula en los artículos 14 del TUE y 223 a 234 del TFUE.

2.1.1. Composición del Parlamento Europeo

Originariamente, y a título transitorio, el Parlamento Europeo estuvo compuesto por los delegados designados por los parlamentos nacionales de acuerdo con el procedimiento fijado en cada uno de los Estados miembros. Las primeras elecciones por sufragio universal y directo no se celebraron hasta junio de 1979, en virtud del acta relativa a la elección de los representantes en la Asamblea por sufragio universal directo, adoptada por el Consejo el 20 de septiembre de 1976. Desde entonces, el procedimiento electoral se rige por las disposiciones internas de cada uno de los Estados miembros, régimen previsto a título transitorio por el Acta Electoral de 1976 como paso previo a la adopción de un régimen electoral europeo.

En el Parlamento Europeo cada Estado miembro tiene atribuido un número de escaños. El número total de eurodiputados ha ido incrementándose paulatinamente, a medida que se han ido haciendo efectivas cada una de las siete ampliaciones que ha experimentado la Unión, para acoger a los representantes de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros; y se redujo en el año 2020 como consecuencia de la retirada del Reino Unido.

El artículo 14 del TUE establece que su número de miembros no excederá de 750 más el presidente (751 en total), y una representación decrecientemente proporcional, con un mínimo de 6 diputados por Estado miembro y un máximo de 96. Es el Consejo Europeo, a iniciativa del Parlamento Europeo y con su aprobación, quien ha fijado la distribución final.

Al principio de la actual legislatura 2019-2024 el Parlamento Europeo estaba compuesto por 751 eurodiputados, correspondiendo a España 54 eurodiputados; pero tras la salida del Reino Unido en el año 2020, el número de eurodiputados se redujo a 705, aumentando, no obstante, el número de eurodiputados españoles a 59.

La proporcionalidad decreciente implica que la proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado miembro antes de redondear las cifras variará en función de su población respectiva, de forma que cada uno de los diputados al Parlamento Europeo procedente de un Estado miembro más poblado represente a un mayor número de ciudadanos que cada uno de los diputados al Parlamento Europeo procedentes de un Estado miembro menos poblado, y además, que cuanto mayor sea la población de un Estado miembro, mayor sea el número de escaños en el Parlamento Europeo al que ese Estado tenga derecho.

El mandato de los parlamentarios europeos tiene, conforme al artículo 14.3 del TUE, una duración de 5 años, periodo que dura cada legislatura.

La calidad de diputado al Parlamento Europeo es incompatible con:

- El ejercicio de otras funciones en el ámbito de la Unión, como son: ser miembro de la Comisión, juez, abogado general, miembro del Tribunal de Cuentas, del CES o del Comité de las Regiones, del Banco Central Europeo (BCE), del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Defensor del Pueblo Europeo, o funcionario o agente en activo de las instituciones o de sus organismos especializados.
- Ser miembro del Gobierno de un Estado miembro.
- Ser miembro de un parlamento nacional.

Frente a las incompatibilidades vistas, los miembros de la Eurocámara también gozan de privilegios e inmunidades como: no pueden ser objeto de persecución, arresto o detención en razón del ejercicio de sus funciones (inviolabilidad) y gozan de inmunidad de jurisdicción penal que solo puede ser levantada por el propio Parlamento Europeo (inmunidad parlamentaria).

El Parlamento Europeo adopta su reglamento interno.

La Mesa del Parlamento Europeo se compone del presidente, hasta 14 vicepresidentes y 5 cuestores (estos últimos con voz pero sin voto, encargados de los asuntos administrativos y económicos que afecten a los diputados).

El Reglamento del Parlamento Europeo contempla igualmente la Conferencia de Presidentes, compuesta por el presidente del Parlamento y por los presidentes de los grupos políticos. Asimismo, está prevista la Conferencia de Presidentes de Comisión (compuesta por los presidentes de las comisiones permanentes o especiales) y la Conferencia de Presidentes de Delegación (compuesta por los presidentes de todas las delegaciones interparlamentarias permanentes).

Los miembros del Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas y no por delegaciones nacionales. Para poder constituir un grupo político es preciso que comprenda, como mínimo, 23 diputados procedentes, al menos, de 1/4 parte de los Estados miembros. Un diputado solo podrá pertenecer a un grupo político.

El Parlamento Europeo actúa tanto en pleno como en comisión. Las comisiones, cuya existencia está prevista en el reglamento interno, pueden ser permanentes, especiales o de investigación. Mediante las comisiones de investigación, el Parlamento Europeo ejerce competencias de control.

2.1.2. Funciones del Parlamento Europeo

Sus competencias y normas de funcionamiento son las siguientes:

2.1.2.1. Competencias presupuestarias

El Parlamento Europeo ejerce, conjuntamente con el Consejo, las competencias presupuestarias en la Unión. Ambas instituciones son las encargadas de aprobar, conforme a un procedimiento legislativo especial regulado en el artículo 314 del TFUE, el presupuesto anual de la Unión.

2.1.2.2. Competencias legislativas

Según dispone el artículo 14 del TUE, el Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa. Son las únicas instituciones con competencia legislativa, y esta competencia legislativa la ejercen, bien mediante el procedimiento legislativo ordinario (consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, de un reglamento, una directiva o una decisión) o bien mediante el procedimiento legislativo especial (consiste en la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento Europeo, con la participación del Consejo, bien por el Consejo, con la participación del Parlamento Europeo).

2.1.2.3. Competencias de control

El Parlamento Europeo ejerce las siguientes competencias de control político:

- a) Presentación de la moción de censura contra la Comisión.

El artículo 234 del TFUE contempla la posibilidad de la presentación por el Parlamento Europeo de una moción de censura sobre la gestión de la Comisión.

El Parlamento Europeo, en caso de que se le someta una moción de censura sobre la gestión de la Comisión, solo podrá pronunciarse sobre dicha moción transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública.

Si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos que representen, a su vez, la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, los miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce en la Comisión. Permanecerán en sus cargos y continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria hasta que sean sustituidos por una nueva Comisión. En tal caso, el mandato de los miembros de la Comisión designados para sustituirlos expirará en la fecha en que habría expirado el mandato de los miembros de la Comisión obligados a dimitir colectivamente de sus cargos.

- b) Preguntas y debates.

Por otro lado, el artículo 230 del TFUE dispone que la Comisión contestará oralmente o por escrito a todas las preguntas que le sean formuladas por el Parlamento Europeo o por sus miembros. En este sentido, la Comisión podrá asistir a todas las sesiones del Parlamento Europeo y comparecerá ante este si así lo solicita.

Por su parte, el Consejo Europeo y el Consejo comparecerán ante el Parlamento Europeo en las condiciones que aquellos establezcan en sus reglamentos internos.

El Parlamento también ejerce el control político a través de los informes generales sobre la actividad de la Unión que le presenta anualmente la Comisión y que es discutido en sesión pública conforme al artículo 233 del TFUE.

c) Comisiones de investigación.

El Parlamento, previa solicitud de una cuarta parte de sus miembros, podrá constituir una comisión de investigación para examinar las alegaciones de mala administración en la aplicación del derecho de la Unión. Concluirá sus trabajos con la presentación de un informe.

d) Presentación de recursos ante el TJUE.

El artículo 263 del TFUE autoriza al Parlamento Europeo a presentar un recurso de anulación ante el TJUE contra los actos de las otras instituciones.

Por último, el Parlamento Europeo, en virtud del artículo 265 del TFUE, puede interponer ante el TJUE un recurso por omisión cuando entienda que el Consejo Europeo, el Consejo, el BCE o la Comisión, en violación de los tratados, se abstienen de pronunciarse después de haber sido requeridos para que actúen.

2.1.2.4. Otras competencias

El Parlamento asimismo ejerce otras competencias que le son atribuidas a lo largo de los tratados, como la elección del presidente de la Comisión, la elección del Defensor del Pueblo Europeo, o la participación en la firma de acuerdos internacionales, pues, salvo que se trate de acuerdos en el ámbito de Política Exterior y Seguridad Común (PESC), se requerirá o bien la aprobación o bien la consulta de la Eurocámara con carácter previo a la conclusión del acuerdo internacional.

2.1.2.5. Normas de funcionamiento

El derecho de voto de los diputados es personal y está prohibido el voto por delegación.

Actualmente, se considera que hay *quorum* cuando se encuentra reunida la tercera parte de los miembros efectivos del Parlamento Europeo, si bien puede deliberar, aprobar el orden del día y el acta de sesiones sea cual fuere el número de diputados presentes, ya que se presume que hay *quorum*.

El Parlamento Europeo decide por mayoría de los votos emitidos, salvo disposición en contrario del tratado cuando se exijan otras mayorías (art. 231 del TFUE).

El Parlamento votará por regla general a mano alzada. Cuando el presidente decidiera que el resultado es dudoso, se votará de nuevo utilizando el sistema de votación electrónica y, en caso de avería del sistema de votación, por posición de sentado o levantado.

2.2. EL CONSEJO EUROPEO

El Consejo Europeo tiene como antecedente las cumbres europeas o reuniones de los jefes de Estado o de Gobierno con el fin de «organizar una cooperación política más estrecha». Estas cumbres no

estaban previstas en los tratados, sino que surgieron para dar respuesta a la necesidad de los Estados miembros de encontrar un mecanismo flexible que les permitiera mantener reuniones al más alto nivel.

La primera de ellas se celebró en París en 1961, pero no fue hasta la cumbre que tuvo lugar en esa misma ciudad en 1974 que los jefes de Estado o de Gobierno decidieron formalizar sus encuentros y dotarlos de cierta periodicidad, convirtiendo las cumbres en el Consejo Europeo.

Por su parte, el Acta Única Europea reconoció por vez primera la existencia del Consejo Europeo en una norma de derecho originario, mas no le reconoce el estatus de institución, sino de órgano de impulso político, sin competencia legislativa. Más de 20 años después, la creciente importancia que fue adquiriendo el Consejo Europeo hizo necesaria su transformación en institución de la Unión de la mano del Tratado de Lisboa, de 2007, aunque careciendo una vez más de competencia legislativa.

El Consejo Europeo se reúne en Bruselas. No obstante, en circunstancias excepcionales, el presidente del Consejo Europeo podrá decidir que una determinada reunión del Consejo Europeo se celebre en otro lugar.

Esta institución se regula en los artículos 15 del TUE, y 235 y 236 del TFUE.

2.2.1. Composición del Consejo Europeo

El Consejo Europeo es la institución formada por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y por el presidente de la Comisión. Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Junto con su transformación en institución, el Tratado de Lisboa creó la figura de la presidencia estable del Consejo Europeo, elegida (y destituida) por mayoría cualificada por 2 años y medio, renovable tan solo una vez, con la única incompatibilidad de que no podrá ejercer mandato nacional alguno. Sus funciones tienen una dimensión interna y otra externa. La interna consistirá en presidir e impulsar los trabajos de la institución, así como asegurar la preparación y continuidad de los mismos (en cooperación con el presidente de la Comisión), facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo y la presentación de un informe al Parlamento Europeo después de cada sesión. En el ámbito externo asumirá, en su rango y condición, la representación exterior de la Unión en asuntos de PESC, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Para el ejercicio de sus funciones, el propio Consejo Europeo podrá, a la vista del orden del día, contar con la asistencia de un ministro por cada jefe de Estado o de Gobierno, y, en el caso del presidente de la Comisión, por un comisario. Igualmente, el tratado prevé la posibilidad de invitar al presidente del Parlamento Europeo a comparecer ante él.

2.2.2. Funciones del Consejo Europeo

Según dispone el artículo 15 del TUE, «el Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna».

El Consejo Europeo se reunirá dos veces por semestre por convocatoria de su presidente. Cuando la situación lo exija, el presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

Para la adopción de sus decisiones el Consejo Europeo se pronunciará por consenso, salvo que los tratados dispongan que lo haga por mayoría cualificada o por unanimidad. Además, se pronunciará por mayoría simple para adoptar cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno. Cuando el Consejo Europeo se pronuncie por votación, ni su presidente ni el presidente de la Comisión participarán en las votaciones. Cuando el Consejo Europeo se pronuncie por mayoría cualificada, se aplicarán para su cómputo las mismas reglas que en el caso del Consejo.

Según el artículo 236 del TFUE, el Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada:

- a) Una decisión por la que se establezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos Generales y la de Asuntos Exteriores.
- b) Una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores.

2.3. EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Regulado en los artículos 16 del TUE y 237 a 243 del TFUE, el Consejo es la institución que representa a los Estados miembros y, por tanto, la que expresa los intereses particulares de cada uno de ellos.

El Consejo tiene su sede en Bruselas, pero durante los meses de abril, junio y octubre, el Consejo celebrará sus reuniones en Luxemburgo (protocolo n.º 6).

2.3.1. Composición del Consejo de la Unión Europea

El Consejo está formado, de acuerdo con el artículo 16 del TUE, por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que representa y para ejercer el derecho de voto.

Según cuál sea el asunto a tratar, acudirá a las reuniones del Consejo el Ministro del ramo de cada Estado miembro.

El tratado tan solo propone dos formaciones que deberán existir en todo caso, y será el Consejo Europeo por mayoría cualificada quien deba completar la lista. Las dos formaciones que deben existir en todo caso son el Consejo de Asuntos Generales y el Consejo de Asuntos Exteriores:

- Respecto al Consejo de Asuntos Generales dispone el artículo 16 del TUE que velará por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. Además, preparará las reuniones del Consejo Europeo y garantizará su actuación subsiguiente, en contacto con el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión.
- Respecto al Consejo de Asuntos Exteriores, establece que elaborará la acción exterior de la Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo y velará por la coherencia de la acción de la Unión.

La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores (que ejercerá el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad), será desempeñada por grupos predeterminados de 3 Estados miembros durante un periodo de 18 meses. Estos grupos se formarán por rotación igual de los Estados miembros, atendiendo a su diversidad y a los equi-

libros geográficos en la Unión. Cada miembro del grupo ejercerá por rotación, durante un periodo de 6 meses, la presidencia de todas las formaciones del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos Exteriores. Los demás miembros del grupo asistirán a la presidencia en todas sus responsabilidades con arreglo a un programa común.

El actual grupo de tres Estados está formado por Francia (primer semestre de 2022), República Checa (segundo semestre de 2022) y Suecia (primer semestre de 2023). Les seguirán España (segundo semestre de 2023), Bélgica (primer semestre de 2024) y Hungría (segundo semestre de 2023).

Un Comité compuesto por los representantes permanentes de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo y de realizar las tareas que este le confíe.

Cada Estado miembro tiene una delegación nacional en Bruselas conocida como la Representación Permanente. Estas delegaciones están dirigidas por representantes permanentes, que son normalmente diplomáticos, y cuyo comité, llamado COREPER, constituye y supervisa los grupos de trabajo del Consejo especializados en los temas sometidos a examen.

El COREPER prepara las decisiones que va a tomar el Consejo. La organización de los trabajos del COREPER se estructura en dos niveles:

- COREPER I: Se compone de los representantes permanentes adjuntos, a los que se atribuye el estudio de cuestiones de naturaleza técnica.
- COREPER II: Se compone de los representantes permanentes (los embajadores), a los que se atribuye el estudio de cuestiones de naturaleza política.

2.3.2. Funciones del Consejo de la Unión Europea

Según establece el artículo 16.1 del TUE, el Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los tratados.

Sus competencias y normas de funcionamiento son las siguientes:

2.3.2.1. Competencias legislativas y presupuestarias

El Consejo y el Parlamento Europeo son las dos instituciones de la Unión con competencia legislativa. Las demás instituciones pueden adoptar actos jurídicos, pero el Consejo y el Parlamento son las únicas que pueden adoptar actos legislativos, y lo hacen a través de dos procedimientos: el procedimiento legislativo ordinario y el procedimiento legislativo especial.

El Consejo, por mayoría simple, podrá pedir a la Comisión que proceda a efectuar todos los estudios que considere oportunos para la consecución de los objetivos comunes y que le someta las propuestas pertinentes. Si la Comisión no presenta propuesta alguna, comunicará las razones al Consejo.

Respecto a la función presupuestaria, el Parlamento Europeo y el Consejo son los colegisladores presupuestarios, la coautoridad presupuestaria. Establecen el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un procedimiento legislativo especial regulado en el artículo 314 del TFUE.

2.3.2.2. Competencias de coordinación

En el marco de los tratados, el Consejo tiene una misión general de coordinación entre los Estados miembros y la Unión, sin olvidar su función de coordinar las políticas económicas generales de los Estados miembros.

2.3.2.3. Competencias en materia de relaciones exteriores

El Consejo autoriza la apertura de negociaciones para celebrar un acuerdo internacional entre la Unión y terceros países u organizaciones internacionales; aprobará las directrices de negociación, autorizará la firma y celebrará los acuerdos (art. 218 del TFUE).

Además, el Consejo, basándose en las orientaciones generales y en las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo (art. 26 del TUE), elaborará la PESC y adoptará las decisiones necesarias para definir y aplicar dicha política.

2.3.2.4. Otras competencias

De conformidad con el artículo 243 del TFUE, el Consejo fijará los sueldos, dietas y pensiones del presidente del Consejo Europeo, del presidente de la Comisión, del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de los miembros de la Comisión, de los presidentes, miembros y secretarios del TJUE y del secretario general del Consejo. Fijará también cualesquiera otros emolumentos de carácter retributivo.

2.3.2.5. Normas de funcionamiento

El Consejo se reunirá por convocatoria de su presidente, a iniciativa de este, de uno de sus miembros o de la Comisión (art. 237 del TFUE).

En el Consejo, las decisiones pueden adoptarse por mayoría simple, por mayoría cualificada o por unanimidad, según establezcan los preceptos del tratado:

- **Mayoría simple.** El TFUE, en su artículo 238, establece que cuando deba adoptar un acuerdo por mayoría simple, el Consejo se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen.
- **Mayoría cualificada.** Según el artículo 16 del TUE, el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. El Tratado de Lisboa vino a reformar el sistema de adopción de decisiones por esta mayoría, abandonándose el método del voto ponderado por un nuevo método de doble mayoría (mayoría de Estados y mayoría de población).

Conforme a lo establecido en el artículo 16.4 del TUE y el artículo 238.2 y 3 del TFUE, la mayoría cualificada se define, si el Consejo decide a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, como un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que incluya al menos a 15 de ellos, y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión. No obstante, cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la mayoría cualificada se define como un mínimo del 72 % de los miembros del Consejo que represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión.

Si se trata de adoptar una decisión por mayoría cualificada en la que no todos los Estados participen en la votación, los citados porcentajes de miembros del Consejo y de población se calcularán solo sobre los Estados miembros participantes en la misma.

Una minoría de bloqueo está compuesta por al menos 4 miembros del Consejo que además representen a más del 35 % de la población de los Estados miembros participantes, más un miembro, a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada.

- Unanimidad. Se requiere que todos los Estados miembros estén de acuerdo en la adopción del acuerdo. No obstante, las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad (art. 238 del TFUE).

En caso de votación, cada miembro del Consejo podrá actuar en representación de uno solo de los demás miembros (art. 239 del TFUE).

2.4. LA COMISIÓN EUROPEA

Dentro del esquema institucional de la Unión Europea, la Comisión está pensada como una institución independiente de los Gobiernos de los Estados miembros, que encarna la expresión de los intereses de la Unión como tal.

Tiene su sede en Bruselas.

Su regulación se encuentra recogida en los artículos 17 del TUE y 244 a 250 del TFUE.

2.4.1. Composición de la Comisión Europea

La Comisión está compuesta por tantos comisarios como Estados miembros, incluidos su presidente y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que será uno de sus vicepresidentes. El Tratado de Lisboa, de 2007, introdujo la reducción del número de comisarios a 2/3 de los Estados miembros a partir del 1 de noviembre de 2014, pero Irlanda puso como condición, para volver a someter el Tratado de Lisboa a referéndum, que se mantuviese el ratio de un comisario por Estado miembro, y por tanto el Consejo Europeo acordó que, en el supuesto de que entrara en vigor el Tratado de Lisboa, se adoptaría una decisión, de conformidad con los procedimientos jurídicos necesarios, con el fin de que la Comisión siguiera incluyendo a un nacional de cada Estado miembro.

Respecto al nombramiento de los comisarios (art. 17.7 del TUE), teniendo en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo y tras mantener las consultas apropiadas, el Consejo Europeo propondrá al Parlamento, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de presidente de la Comisión.

El Parlamento elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Si el candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo de un mes, también por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el Parlamento Europeo por el mismo procedimiento.

Posteriormente, el Consejo, de común acuerdo con el presidente electo, adoptará la lista de las demás personalidades a las que se proponga nombrar miembros de la Comisión, a partir de las propuestas presentadas por cada Estado miembro.

Por último, el presidente, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y los demás miembros de la Comisión se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo. Este sistema de aprobación colegiada implica que el Parlamento no puede vetar a ningún comisario individualmente, pues de no estar de acuerdo con la propuesta ante él presentada deberá vetar la lista completa.

Finalmente, sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo por mayoría cualificada.

Añade el artículo 246 del TFUE que, aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los miembros de la Comisión concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese. El miembro dimisionario, cesado o fallecido será sustituido por el resto de su mandato por un nuevo miembro de la misma nacionalidad, nombrado por el Consejo, de común acuerdo con el presidente de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo. El Consejo, por unanimidad y a propuesta del presidente de la Comisión, podrá decidir que no ha lugar a tal sustitución, en particular cuando quede poco tiempo para que termine el mandato de dicho miembro.

Respecto a los requisitos exigidos para poder ser elegido miembro de la Comisión, el TUE dispone que los miembros de la Comisión deben ser nacionales de los Estados miembros elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo, y deben ofrecer plenas garantías de independencia. Esta independencia es también rasgo característico de la organización y el funcionamiento de la Comisión.

Los miembros de la Comisión no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no.

El mandato de los Comisarios es de 5 años renovables, coincidiendo con el de los parlamentarios europeos.

Durante su mandato no pueden ser cesados más que por el Tribunal de Justicia, por las causas específicamente tasadas en los tratados, si bien también estarán obligados a presentar su dimisión si así se lo solicita el presidente (art. 17.6 del TUE).

La Comisión se reúne en Bruselas, salvo cuando el Parlamento Europeo celebra sus sesiones en Estrasburgo, en cuyo caso las reuniones de la Comisión se celebran también en esta última ciudad.

Las decisiones de la Comisión se adoptan por mayoría de sus miembros.

Recogiendo el principio de autoorganización, la Comisión establecerá su propio reglamento interno de funcionamiento.

2.4.2. Funciones de la Comisión Europea

Sus competencias y normas de funcionamiento son las siguientes:

2.4.2.1. Competencias de iniciativa

La Comisión promoverá el interés general de la Unión y tomará las iniciativas adecuadas con este fin. Concretamente, el poder de iniciativa más relevante de la Comisión es el de iniciativa legislativa: «Los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos (no legislativos) se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los Tratados» (art. 17.2 del TUE).

2.4.2.2. Competencias de control

El artículo 17.1 del TUE asigna a la Comisión un poder de vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de los tratados y del derecho derivado: «La Comisión velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de estos. Supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del TJUE».

Entre los medios jurídicos de los que dispone la Comisión para llevar a cabo esa función de vigilancia, que son diversos, destaca su intervención en el procedimiento por incumplimiento o procedimiento por infracción, contra los Estados miembros que incumplan el Derecho de la Unión, previsto en los artículos 258 a 260 TFUE.

2.4.2.3. Competencias en materia de relaciones exteriores

La Comisión comparte con otras instituciones el poder de representación de la Unión ante terceros Estados y ante organizaciones y conferencias internacionales: «Con excepción de la PESC y de los demás casos previstos en los Tratados, asumirá la representación exterior de la Unión» (art. 17.1 del TUE).

También dispone del poder de negociación de los acuerdos comerciales que celebra la Unión Europea.

2.4.2.4. Otras competencias

Junto con las competencias mencionadas, el artículo 17 del TUE añade otras, como son: la ejecución del presupuesto y la gestión de los programas, o el ejercicio de funciones de coordinación, ejecución y gestión. También ostenta competencias sancionadoras en el régimen de competencia.

Además, la Comisión publicará todos los años, al menos un mes antes de la apertura del periodo de sesiones del Parlamento Europeo, un informe general sobre las actividades de la Unión (art. 249.2 del TFUE).

2.5. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

Los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas crearon un complejo entramado de relaciones económicas, jurídicas y políticas entre diversos Estados. Los autores de dichos tratados fueron conscientes de que dicha organización no podría funcionar sin la existencia de un órgano judicial independiente e imparcial. Y a esta idea responde la regulación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Para comprender globalmente el sistema jurisdiccional de la Unión, debe tenerse en cuenta que esta institución (el TJUE) comprende tres órganos jurisdiccionales: el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados que se constituyan (actualmente no existe ninguno).

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene su sede en Luxemburgo.

Se regula en el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y en los artículos 251 a 281 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

2.5.1. Composición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2.5.1.1. Composición del Tribunal de Justicia

El Tribunal de Justicia está compuesto por jueces y abogados generales: 1 juez por cada Estado miembro y 11 abogados generales.

Los jueces y los abogados generales son elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnen las condiciones requeridas en sus países para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales o sean jurisconsultos de reconocida competencia. Son elegidos de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un periodo de 6 años, renovándose por mitades cada 3 años.

Antes de proceder al nombramiento de los jueces y abogados generales, el Tratado de Lisboa añadió que se habrá de consultar a un comité compuesto por 7 personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo, que se pronunciará sobre la idoneidad de los candidatos.

Son los propios jueces quienes escogen al presidente y al vicepresidente del Tribunal. Lo hacen, en votación secreta, por un mandato de 3 años, renovable.

El Tribunal de Justicia está asistido por 11 abogados generales. Esta figura, que probablemente un jurista español juzgará original, reviste gran importancia en el funcionamiento práctico de la justicia de la Unión. Su función es de asistencia al Tribunal, con lo cual no puede equipararse ni a los abogados de una de las partes, ni tampoco al Ministerio Fiscal. La asistencia que prestan al Tribunal consiste en presentar, públicamente, con toda imparcialidad e independencia, unas conclusiones motivadas sobre los asuntos que requieran su intervención.

2.5.1.2. Composición del Tribunal General

Fue creado con el nombre de Tribunal de Primera Instancia (TPI). El Tratado de Lisboa modificó su denominación a la de Tribunal General.

Según el artículo 19.2 del TUE, el Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro; en la actualidad está formado por 2 jueces por cada Estado miembro. No dispone de abogados generales, si bien los miembros del Tribunal General podrán ser llamados a desempeñar las funciones de abogado general.

Los miembros del Tribunal General serán elegidos entre personas que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que posean la capacidad necesaria para el ejercicio de altas funciones jurisdiccionales; serán designadas de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un periodo de 6 años, tras consultarle al Comité sobre su idoneidad. Cada 3 años tendrá lugar una renovación parcial. Los miembros salientes podrán ser nuevamente designados.

Los jueces elegirán de entre ellos al presidente y al vicepresidente del Tribunal General por un periodo de 3 años. Su mandato será renovable.

2.5.1.3. Composición de los tribunales especializados

Los tribunales especializados quedaron previstos en el Tratado de Niza bajo la denominación de salas jurisdiccionales, y su denominación actual se la debemos al Tratado de Lisboa.

En la actualidad no existe ningún tribunal especializado.

Existió el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. Su función fue resolver los litigios entre la Unión y sus agentes. En septiembre de 2016 estas competencias fueron asumidas por el Tribunal General, desapareciendo el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.

2.5.2. Funciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Sus competencias y normas de funcionamiento son las siguientes:

2.5.2.1. Competencias

El tribunal solo posee competencias de atribución, interviniendo únicamente en aquellos casos específicamente previstos en los tratados.

Las competencias del tribunal pueden clasificarse en función de los recursos que ante él se presentan. En función de los recursos sus competencias pueden agruparse bajo las categorías de competencia contenciosa (agrupan todas las vías de derecho en las cuales los propios pleiteantes de un litigio recurren directamente al Tribunal y este resuelve totalmente), competencia consultiva (no corresponden a simples sometimientos para dictamen, sino que conducen a auténticas decisiones de carácter obligatorio) y prejudicial (corresponden a los casos en los que los órganos jurisdiccionales nacionales, al tener que aplicar el derecho de la Unión, se dirigen al Tribunal para su interpretación).

Algunos de los recursos más importantes que se pueden interponer ante el TJUE son los siguientes:

1. El recurso por incumplimiento o infracción de un Estado miembro. Se encuentra regulado en los artículos 258 a 260 del TFUE.

Artículo 258 del TFUE:

Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.

Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, esta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 259 del TFUE:

Cualquier Estado miembro podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados.

Antes de que un Estado miembro interponga, contra otro Estado miembro, un recurso fundado en un supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, deberá someter el asunto a la Comisión.

La Comisión emitirá un dictamen motivado, una vez que los Estados interesados hayan tenido la posibilidad de formular sus observaciones por escrito y oralmente en procedimiento contradictorio.

Si la Comisión no hubiere emitido el dictamen en el plazo de 3 meses desde la fecha de la solicitud, la falta de dictamen no será obstáculo para poder recurrir al Tribunal.

Artículo 260 del TFUE:

1. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, dicho Estado estará obligado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.
2. Si la Comisión estimare que el Estado miembro afectado no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal, podrá someter el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. La Comisión indicará el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro afectado y que considere adaptado a las circunstancias.

Si el Tribunal declarare que el Estado miembro afectado ha incumplido su sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva.

Este procedimiento se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 259.

3. Cuando la Comisión presente un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud del artículo 258 por considerar que el Estado miembro afectado ha incumplido la obligación de informar sobre las medidas de transposición de una directiva adoptada con arreglo a un procedimiento legislativo, podrá, si lo considera oportuno, indicar el importe de la suma a tanto alzado o de la multa coercitiva que deba ser pagada por dicho Estado y que considere adaptado a las circunstancias.

Si el Tribunal comprueba la existencia del incumplimiento, podrá imponer al Estado miembro afectado el pago de una suma a tanto alzado o de una multa coercitiva dentro del límite del importe indicado por la Comisión. La obligación de pago surtirá efecto en la fecha fijada por el Tribunal en la sentencia.

Estos recursos los resuelve siempre el Tribunal de Justicia.

2. El recurso de anulación.

Se encuentra regulado en los artículos 263 y 264 del TFUE.

Mediante este recurso, el TFUE establece un recurso destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de la Unión.

El artículo 263 del TFUE permite el control de los actos legislativos, de los actos del Consejo, de la Comisión y del BCE que no sean recomendaciones o dictámenes; y de los actos del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo y de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

Este recurso podrá ser interpuesto por un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión.

El TJUE será competente en las mismas condiciones para pronunciarse sobre los recursos interpuestos por el Tribunal de Cuentas, por el BCE y por el Comité de las Regiones, con el fin de salvaguardar prerrogativas de estos.

Además, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso, en las condiciones previstas en los párrafos anteriores, contra los actos de los que sea destinataria o que la afecten directa e individualmente y contra los actos reglamentarios que la afecten directamente y que no incluyan medidas de ejecución.

El TJUE rechaza que los entes regionales (p. ej.: Comunidad Valenciana), aunque son parte de un Estado, puedan ostentar legitimación activa en concepto de Estado; en consecuencia, se reconoce su legitimación activa como personas jurídicas únicamente cuando concurren todos los requisitos de admisibilidad indicados en el párrafo anterior.

Estos recursos los resuelve como regla general el Tribunal General, salvo algunos casos reservados al propio Tribunal de Justicia.

3. El recurso de inactividad o por omisión.

Se encuentra regulado en el artículo 265 del TFUE.

En caso de que, en violación de los tratados, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión o el BCE se abstuvieran de pronunciarse, los Estados miembros y las demás instituciones de la Unión podrán recurrir al TJUE con objeto de que declare dicha violación. Se aplicará, en las mismas condiciones, a los órganos y organismos de la Unión que se abstengan de pronunciarse.

Este recurso solamente será admisible si la institución, órgano u organismo de que se trate hubieren sido requeridos previamente para que actúen.

Toda persona física o jurídica podrá recurrir en queja al Tribunal, en las condiciones señaladas en los párrafos precedentes, por no haberle dirigido una de las instituciones, o uno de los órganos u organismos de la Unión, un acto distinto de una recomendación o de un dictamen.

Estos recursos los resuelve como regla general el Tribunal General, salvo algunos casos reservados al propio Tribunal de Justicia.

4. El recurso entre la Unión y sus agentes.

Este recurso incluye los litigios que se susciten entre las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, de una parte, y sus funcionarios y otros agentes, en la otra parte.

Estos recursos los resuelve siempre el Tribunal General.

5. El recurso de responsabilidad extracontractual.

El párrafo segundo del artículo 340 del TFUE establece que, en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros. No obstante, el BCE deberá reparar los daños causados por él o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los derechos de los Estados miembros.

Estos recursos se resuelven siempre ante el Tribunal General.

6. La competencia consultiva.

El artículo 218.11 del TFUE dice que cuando existe alguna duda sobre la compatibilidad de un proyecto de acuerdo internacional previsto con las disposiciones de los tratados, un Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión podrán solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia.

Corresponde ejercer esta competencia al Tribunal de Justicia.

7. El recurso condicional o de responsabilidad contractual.

En el artículo 272 del TFUE se establece que el TJUE será competente para juzgar en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de derecho público o de derecho privado celebrado por la Unión o por su cuenta.

Estos recursos los resuelve siempre el Tribunal General.

8. Cuestión prejudicial.

Para garantizar la aplicación efectiva y homogénea de la legislación de la Unión en todos los Estados miembros y evitar interpretaciones divergentes, los jueces nacionales pueden, y a veces deben (si se trata de órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno), dirigirse al TJUE para solicitarle que precise una cuestión del derecho de la Unión, a fin de poder, por ejemplo, comprobar la conformidad de la normativa nacional con este derecho.

El Tribunal de Justicia no responde mediante un mero dictamen, sino mediante una sentencia o un auto motivado. El órgano jurisdiccional nacional destinatario se halla vinculado por la interpretación efectuada a la hora de resolver el litigio que se le ha planteado. La sentencia del TJUE vincula, asimismo, al resto de los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un problema idéntico.

Según el artículo 267 del TFUE:

El TJUE será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) Sobre la interpretación de los tratados.
- b) Sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el TJUE se pronunciará con la mayor brevedad.

Las cuestiones prejudiciales son resueltas siempre por el Tribunal de Justicia.

9. Competencias en materia de Política Exterior y de Seguridad Común (PESC).

El TJUE carece prácticamente de competencias en materia PESC, pues quedan únicamente atribuidas al respeto del artículo 40 del TUE (ejecución de la PESC en la aplicación de los procedimientos y atribuciones de las instituciones en materia PESC) y para controlar la legalidad de las decisiones del párrafo segundo del artículo 275 del TFUE (recursos de anulación interpuestos relativos al control de la legalidad de las decisiones adoptadas por el Consejo en materia PESC por las que se establezcan medidas restrictivas frente a personas físicas o jurídicas).

10. Competencias en el ámbito del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ).

De conformidad con el artículo 276 del TFUE, el TJUE no será competente para comprobar la validez o proporcionalidad de operaciones efectuadas por la policía u otros servicios con funciones coercitivas de un Estado miembro, ni para pronunciarse sobre el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros respecto del mantenimiento del orden público y de la salvaguardia de la seguridad interior.

2.6. EL BANCO CENTRAL EUROPEO

Una de las novedades que el Tratado de Lisboa, de 2007, aportó a nivel institucional fue la transformación del Banco Central Europeo en institución de la Unión. Creado en junio de 1998 como órgano encargado de la gestión de la política monetaria de la Unión, tiene su sede en Fráncfort.

Tiene personalidad jurídica propia y se encuentra regulado en los artículos 282 a 284 del TFUE, si bien también hay que destacar las referencias contenidas en los artículos 127 a 133 del mismo tratado –en materia de política monetaria–.

2.6.1. Composición del Banco Central Europeo

De conformidad con el artículo 282 del TFUE, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros constituirán el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC). El BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro, que constituyen el Eurosistema, dirigirán la política monetaria de la Unión.

Los órganos rectores del BCE son:

- El Consejo de Gobierno, formado por los miembros del Comité Ejecutivo del BCE y los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro.
- El Comité Ejecutivo, que estará formado por el presidente, el vicepresidente y otros 4 miembros, todos ellos nombrados por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, sobre la base de una recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. Su mandato tendrá una duración de 8 años y no será renovable.
- El Consejo General, que se constituirá como tercer órgano rector mientras haya países miembros acogidos a excepción (es decir, Estados miembros de la UE pero no pertenecientes a la zona euro –la zona euro o eurozona está formada por los Estados de la UE que han adoptado el euro–), estará constituido por el presidente y vicepresidente del BCE y por los gobernadores de los bancos centrales de todos los Estados miembros de la Unión, aunque su moneda no sea el euro.
- El Consejo de Supervisión, compuesto por 1 presidente, 1 vicepresidente, 4 representantes del BCE, y 1 representante de cada Estado miembro, para debatir, planificar y ejecutar las tareas de supervisión del BCE en cuanto a la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

Finalmente, hay que tener en cuenta que el BCE, los bancos centrales nacionales y los miembros de sus órganos rectores actuarán con independencia cuando ejerzan las facultades, funciones y deberes. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los países miembros se comprometen a respetar a este principio de independencia y a no tratar de influir sobre estos órganos de gobierno.

2.6.2. Funciones del Banco Central Europeo

Es la institución encargada de la gestión de la política monetaria de la UE.

Los Estados miembros cuya moneda no sea el euro y los bancos centrales de estos mantendrán sus competencias en el ámbito monetario.

El objetivo principal del SEBC será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, prestará apoyo a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de los objetivos de esta.

Además, tiene también asignada la importante función de supervisar las entidades de crédito europeas dentro del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) –órgano dirigido por el BCE que supervisa la salud financiera de los bancos comerciales europeos–.

En cuanto a la emisión de billetes en euros y moneda metálica en euros, el artículo 128 del TFUE indica que el BCE tendrá el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en euros en la Unión. El BCE y los bancos centrales nacionales podrán emitir billetes. Los billetes emitidos por el BCE y los bancos centrales nacionales serán los únicos billetes de curso legal en la Unión. Los Estados miembros podrán realizar emisiones de moneda metálica en euros, para las cuales será necesaria la aprobación del BCE en cuanto al volumen de emisión.

Por último, el Tratado de Lisboa, asimismo, consagró la práctica desarrollada desde junio de 1998 por los ministros de Economía de los Estados miembros de la zona euro de celebrar reuniones informales con carácter previo a las reuniones del Consejo ECOFIN. Este grupo se bautizó con el nombre de Eurogrupo, y las modalidades de sus reuniones se establecen en un protocolo anexo al tratado (Protocolo n.º 14, sobre el Eurogrupo). En él se prevé que la Comisión participe en estas reuniones, a las que se podrá invitar al BCE. Incluso prevé la elección de un presidente del Eurogrupo por 2 años y medio.

2.7. EL TRIBUNAL DE CUENTAS

El Tribunal de Cuentas, con sede en Luxemburgo, fue creado por el Tratado de Bruselas, firmado el 22 de julio de 1975. Con el Tratado de Maastricht, de 1992, se le asignó el carácter de institución.

El TFUE le dedica sus artículos 285 a 287.

2.7.1. Composición del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro.

Los miembros del Tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.

Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos Estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia.

Los miembros del Tribunal de Cuentas serán nombrados para un periodo de 6 años. El Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas será renovable.

Los miembros elegirán de entre ellos al presidente del Tribunal de Cuentas por un periodo de 3 años. Su mandato será renovable.

2.7.2. Funciones del Tribunal de Cuentas

La fiscalización o control de cuentas de la Unión será efectuada por el Tribunal de Cuentas.

En este sentido, el artículo 287 del TFUE dispone que el Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. Examinará también las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión, en la medida en que el acto constitutivo de dicho órgano u organismo no excluya dicho examen.

El Tribunal de Cuentas presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, que será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Dicha declaración podrá completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión.

El Tribunal de Cuentas examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una buena gestión financiera. Al hacerlo, informará, en particular, de cualquier caso de irregularidad.

El control siempre es externo. El objeto de verificación son las cuentas. Pero las instituciones y los distintos organismos siguen siendo responsables del control interno (vigilancia interna de la ejecución del presupuesto, del control de los compromisos y ordenación de los gastos y control de los ingresos). Los criterios en torno a los que debe desenvolverse el examen externo de los gastos e ingresos por el Tribunal de Cuentas deben ser la legalidad, la regularidad y la buena gestión financiera.

Añade el mismo artículo 287 del TUE que el control se llevará a cabo sobre la documentación contable y, en caso necesario, en las dependencias correspondientes de las otras instituciones de la Unión, en las dependencias de cualquier órgano u organismo que gestione ingresos o gastos en nombre de la Unión y en los Estados miembros, incluidas las dependencias de cualquier persona física o jurídica que perciba fondos del presupuesto. En los Estados miembros, el control se efectuará en colaboración con las instituciones nacionales de control o, si estas no poseen las competencias necesarias, con los servicios nacionales competentes.

Respecto a la actividad del Banco Europeo de Inversiones en la gestión de los ingresos y gastos de la Unión, el derecho de acceso del Tribunal a las informaciones que posee el Banco se regirá por un acuerdo celebrado entre el Tribunal, el Banco y la Comisión. En ausencia de dicho acuerdo, el Tribunal tendrá, no obstante, acceso a las informaciones necesarias para el control de los ingresos y gastos de la Unión gestionados por el Banco.

El control es *a posteriori*, es decir, en el estadio final de la operación, cuando ya hay un pago o transferencia en un ejercicio cerrado.

El Tribunal de Cuentas elaborará, después del cierre de cada ejercicio, un informe anual. Dicho informe será transmitido a las instituciones de la Unión y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, acompañado de las respuestas de estas instituciones a las observaciones del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas podrá, además, presentar en cualquier momento sus observaciones, que podrán consistir en informes especiales, sobre cuestiones particulares y emitir dictámenes, a instancia de una de las demás instituciones de la Unión.

El Tribunal de Cuentas aprobará sus informes anuales, informes especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo componen.

Podrá crear en su seno salas para aprobar determinadas categorías de informes o de dictámenes, en las condiciones previstas por su reglamento interno.

El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto.

2.8. EL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL

Los artículos 300 y siguientes del TFUE se refieren a los dos órganos consultivos de la Unión Europea: el Comité Económico y Social (CES) y el Comité de las Regiones.

Sus sedes se encuentran en Bruselas.

2.8.1. Composición del Comité Económico y Social

El Comité está constituido por representantes de los diferentes componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada, en particular, de los productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes y artesanos, así como de las profesiones liberales, de los consumidores y del interés general. Lo integran representantes de los ámbitos socioeconómico, cívico, profesional y cultural.

El número de miembros del CES no excederá de 350. Actualmente está formado por 329 miembros, correspondiendo a España 21 miembros.

Los miembros del Comité serán nombrados para un periodo de 5 años. El Consejo adoptará la lista de miembros establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro. El mandato de los miembros del Comité será renovable.

Los consejeros no representan a los Estados, sino a las categorías socioeconómicas de las que proceden. Por ello, los miembros del Comité no estarán vinculados por ningún mandato imperativo. Ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.

El Comité designará de entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de 2 años y medio. El CES elaborará y aprobará su propio reglamento interno.

2.8.2. Funciones del Comité Económico y Social

El CES es un órgano en el que se residencian los intereses económicos y sociales. Tiene carácter consultivo.

El Comité será preceptivamente consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o por la Comisión, en los casos previstos en los tratados. Estas instituciones podrán consultarle en todos aquellos casos en que lo consideren oportuno. Podrá tomar la iniciativa de emitir un dictamen cuando lo juzgue oportuno.

Los dictámenes del CES carecen de fuerza vinculante para la institución que lo solicitó, pero si el CES no fuera consultado en los casos en que es preceptivo, la norma que así se adoptara podría ser objeto de un procedimiento de nulidad por violación de formas sustanciales mediante recurso ante el TJUE (recurso de anulación).

2.9. EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Como se ha indicado, el otro de los órganos consultivos es el Comité de las Regiones.

La Unión Europea, tal como aparece recogida en los tratados y ha sido declarado por el TJUE, constituye una Unión de Estados, de forma que la participación en ella le corresponde a los Estados miembros y no directamente a los entes regionales o locales en que estos se estructuran internamente.

Ahora bien, la propia dinámica de la UE y el carácter notablemente descentralizado de diferentes Estados miembros (p. ej.: España) ha ido provocando una creciente atención por parte de aquella a la diversidad interna de los Estados, lo que se ha reflejado en la cada vez mayor participación de las regiones en las acciones de la UE. Una expresión de la participación regional es, precisamente, la existencia del Comité de las Regiones, que viene a configurarse como el órgano por excelencia de expresión y defensa de los intereses propiamente regionales y locales.

Es propio de la Unión Europea. No existe en EURATOM. Tiene su sede en Bruselas.

2.9.1. Composición del Comité de las Regiones

El Comité es de naturaleza híbrida, pues estará compuesto por representantes a la vez de entes regionales y locales. Está compuesto por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional o local, o que ostenten responsabilidad política ante una asamblea elegida.

El número de miembros del Comité de las Regiones no excederá de 350. Actualmente es de 329, correspondiendo a España 21 miembros y 21 suplentes.

Los miembros del Comité, así como un número igual de suplentes, serán nombrados para un periodo de 5 años. Su mandato será renovable. El Consejo adoptará la lista de miembros y suplentes establecida de conformidad con las propuestas presentadas por cada Estado miembro.

Los miembros del Comité no estarán vinculados por mandato imperativo y ejercerán sus funciones con absoluta independencia en interés general de la Unión.

El Comité de las Regiones designará de entre sus miembros al presidente y a la mesa por un periodo de 2 años y medio. Establece su reglamento interno.

2.9.2. Funciones del Comité de las Regiones

El Comité de las Regiones será consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o por la Comisión, en los casos previstos en los tratados y en cualesquiera otros, en particular aquellos que afecten a la cooperación transfronteriza, en que una de estas instituciones lo estime oportuno. El Comité de las Regiones podrá emitir un dictamen al respecto cuando lo estime conveniente.

Cuando el CES sea consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión, dicha institución informará al Comité de las Regiones de esta solicitud de dictamen. El Comité de las Regiones podrá emitir un dictamen al respecto cuando estime que hay intereses regionales específicos en juego.

El Protocolo n.º 2 de los tratados, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, hace también referencia al Comité de las Regiones. De acuerdo con su artículo 8, el Comité de las Regiones también podrá interponer recursos contra actos legislativos para cuya adopción el TFUE requiera su consulta.

La Comunidad Valenciana dispone en el Comité de las Regiones de 1 miembro, el presidente de la Generalitat Valenciana (art. 61.3 c) del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana).

